



P U T U S A N

Nomor. 7/Pid.Sus/2024/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **Muhammad Ricky Bagus Saputro Bin Mugito**
Tempat lahir : Nganjuk
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 03 Pebruae 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Platuk Nomor 83 Kelurahan Sidotopo,
Kecamatan Semampir, Kota Surabaya
Agama : Islam
P e k e r j a a n : Karyawan swasta
Pendidikan : S.I

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2023 s/d tanggal 3 Nopember 2023 ;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Nopember 2023 s/d tanggal 13 Desember 2023 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 s/d tanggal 24 Desember 2023 ;
- Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan (pasal 25) sejak tanggal 25 Desember 2023 s/d tanggal 23 Januari 2024 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 s/d tanggal 31 Januari 2024 ;
- Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 1 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasehat Hukum bernama : M. ZAINAL ARIFIN, S.H.MH. Advokat/Penasihat Hukum dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Surabaya, berdasarkan Penunjukkan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 Januari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 1761/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD RICKY BAGUS SAPUTRO BIN MUGITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD RICKY BAGUS SAPUTRO BIN MUGITO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan Pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) buah plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat brutto +/- 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat brutto +/- 0,39 (nol koma tiga puluh Sembilan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat brutto +/- 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, beserta pembungkusnya
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi 10 warna Biru dengan No. IMEI 1: 866876058658846 / No. IMEI 2: 866876058658846;
 - 1 (satu) buah tas selempangan merk EIGER warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2024/PN.Sby



1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan/atau ;
2. Putusan yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMAD RICKY BAGUS SAPUTRO bin MUGITO** pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar jam 19.30 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan depan Apartemen Twin Tower yang terletak di Jl. Kalisari I No.1, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar jam 19.00 wib, Terdakwa menelepon Sdr. WILDAN untuk menanyakan ketersediaan barang Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Sdr. WILDAN menyampaikan bahwa barang Narkotika jenis Sabu tersebut tersedia dan Terdakwa diminta untuk melakukan pembayaran secara transfer. Selanjutnya Terdakwa langsung transfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA a.n. RAHMAT WILDAN HIDAYAT dari akun DANA milik Terdakwa dengan nomor 08993300188 a.n. MUHAMAD RICKY BAGUS SAPUTRO untuk pembelian barang berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak + 1 gram. Selanjutnya Terdakwa mengirim bukti transfer kepada Sdr. WILDAN melalui What'sapp Messenger. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. WILDAN sepakat untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu sekitar jam 19.30 wib di pinggir jalan depan Apartemen Twin Tower. Selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut dan membawanya pulang. Selanjutnya Terdakwa membagi menjadi beberapa poket plastik klip kecil dengan tujuan agar mempermudah Terdakwa pada saat menggunakannya beberapa kali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 06.30 wib, Terdakwa yang sedang berada di sebuah rumah yang terletak di Jln. Pogot Baru Nomor 25 Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi M. SUB'HAN dan Saksi AGUS WIJAYA yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Pabean Cantikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 1 (satu) buah HP merek Redmi 10 warna biru, 1 (satu) buah tas selempang merek EIGER warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang merek EIGER warna hitam. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 12 Oktober 2023 pada pokoknya menyatakan 6 (enam) buah plastik yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing + 0,40 gram, + 0,40 gram, + 0,40 gram, + 0,40 gram, + 0,39 gram, + 0,38 gram beserta bungksnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 8530/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. atas nama Terdakwa MUHAMAD RICKY BAGUS SAPUTRO bin MUGITO dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :
 - = 28918/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram
 - = 28919/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram
 - = 28920/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ gram
 - = 28921/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram
 - = 28922/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram
 - = 28923/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ gram

adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RICKY BAGUS SAPUTRO bin MUGITO didalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari..

---- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD RICKY BAGUS SAPUTRO bin MUGITO pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 06.30 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jln. Pogot Baru Nomor 25 Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar jam 19.00 wib, Terdakwa menelepon Sdr. WILDAN untuk menanyakan ketersediaan barang Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Sdr. WILDAN menyampaikan bahwa barang Narkotika jenis Sabu tersebut tersedia dan Terdakwa diminta untuk melakukan pembayaran secara transfer. Selanjutnya Terdakwa langsung transfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA a.n. RAHMAT WILDAN HIDAYAT dari akun DANA milik Terdakwa dengan nomor 08993300188 a.n. MUHAMAD RICKY BAGUS SAPUTRO untuk pembelian barang berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak + 1 gram. Selanjutnya Terdakwa mengirim bukti transfer kepada Sdr. WILDAN melalui What'sapp Messenger. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. WILDAN sepakat untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu sekitar jam 19.30 wib di pinggir jalan depan Apartemen Twin Tower. Selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut dan membawanya pulang. Selanjutnya Terdakwa membagi menjadi beberapa poket plastik klip kecil dengan tujuan agar mempermudah Terdakwa pada saat menggunakannya beberapa kali;

Halaman 5 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 06.30 wib, Terdakwa yang sedang berada di sebuah rumah yang terletak di Jln. Pogot Baru Nomor 25 Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi M. SUB'HAN dan Saksi AGUS WIJAYA yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 1 (satu) buah HP merek Redmi 10 warna biru, 1 (satu) buah tas selempang merek EIGER warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang merek EIGER warna hitam. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 12 Oktober 2023 pada pokoknya menyatakan 6 (enam) buah plastik yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing + 0,40 gram, + 0,40 gram, + 0,40 gram, + 0,40 gram, + 0,39 gram, + 0,38 gram beserta bungksnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 8530/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. atas nama Terdakwa MUHAMAD RICKY BAGUS SAPUTRO bin MUGITO dengan kesimpulan:

Barang bukti Nomor :

- = 28918/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram
- = 28919/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram
- = 28920/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ gram
- = 28921/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram
- = 28922/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram

Halaman 6 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=28923/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ gram

adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RICKY BAGUS SAPUTRO bin MUGITO didalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI AGUS WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar jam 19.00 wib, Terdakwa menelepon Sdr. WILDAN untuk menanyakan ketersediaan barang Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Sdr. WILDAN menyampaikan bahwa barang Narkotika jenis Sabu tersebut tersedia dan Terdakwa diminta untuk melakukan pembayaran secara transfer. Selanjutnya Terdakwa langsung transfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA a.n. RAHMAT WILDAN HIDAYAT dari akun DANA milik Terdakwa dengan nomor 08993300188 a.n. MUHAMAD RICKY BAGUS SAPUTRO untuk pembelian barang berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak + 1 gram. Selanjutnya Terdakwa mengirim bukti transfer kepada Sdr. WILDAN melalui What'sapp Messenger. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. WILDAN sepakat untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu sekitar jam 19.30 wib di pinggir jalan depan Apartemen Twin Tower. Selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut dan membawanya pulang. Selanjutnya Terdakwa membagi menjadi beberapa poket plastik klip kecil dengan tujuan agar mempermudah Terdakwa pada saat menggunakannya beberapa kali;

Halaman 7 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 06.30 wib, Terdakwa yang sedang berada di sebuah rumah yang terletak di Jln. Pogot Baru Nomor 25 Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi M. SUB'HAN dan Saksi AGUS WIJAYA yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 1 (satu) buah HP merek Redmi 10 warna biru, 1 (satu) buah tas selempang merek EIGER warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang merek EIGER warna hitam. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. **SAKSI M. SUBH'AN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar jam 19.00 wib, Terdakwa menelepon Sdr. WILDAN untuk menanyakan ketersediaan barang Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Sdr. WILDAN menyampaikan bahwa barang Narkotika jenis Sabu tersebut tersedia dan Terdakwa diminta untuk melakukan pembayaran secara transfer. Selanjutnya Terdakwa langsung transfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA a.n. RAHMAT WILDAN HIDAYAT dari akun DANA milik Terdakwa dengan nomor 08993300188 a.n. MUHAMAD RICKY BAGUS SAPUTRO untuk pembelian barang berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak + 1 gram. Selanjutnya Terdakwa mengirim bukti transfer kepada Sdr. WILDAN melalui What'sapp Messenger. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. WILDAN sepakat untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu sekitar jam 19.30 wib di pinggir jalan depan Apartemen Twin Tower. Selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut dan

Halaman 8 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya pulang. Selanjutnya Terdakwa membagi menjadi beberapa poket plastik klip kecil dengan tujuan agar mempermudah Terdakwa pada saat menggunakannya beberapa kali;

- Bahwa bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 06.30 wib, Terdakwa yang sedang berada di sebuah rumah yang terletak di Jln. Pogot Baru Nomor 25 Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi M. SUB'HAN dan Saksi AGUS WIJAYA yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 1 (satu) buah HP merek Redmi 10 warna biru, 1 (satu) buah tas selempang merek EIGER warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang merek EIGER warna hitam. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan yaitu :

1. Saksi SUMIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa ;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja jualan telur ;
- Bahwa keuntungan penjualan telur untuk makan sehari-hari ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa menjual sabu ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yuda ;

Halaman 9 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar jam 19.00 wib, Terdakwa menelepon Sdr. WILDAN untuk menanyakan ketersediaan barang Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Sdr. WILDAN menyampaikan bahwa barang Narkotika jenis Sabu tersebut tersedia dan Terdakwa diminta untuk melakukan pembayaran secara transfer. Selanjutnya Terdakwa langsung transfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA a.n. RAHMAT WILDAN HIDAYAT dari akun DANA milik Terdakwa dengan nomor 08993300188 a.n. MUHAMAD RICKY BAGUS SAPUTRO untuk pembelian barang berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak + 1 gram. Selanjutnya Terdakwa mengirim bukti transfer kepada Sdr. WILDAN melalui What'sapp Messenger. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. WILDAN sepakat untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu sekitar jam 19.30 wib di pinggir jalan depan Apartemen Twin Tower. Selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut dan membawanya pulang. Selanjutnya Terdakwa membagi menjadi beberapa poket plastik klip kecil dengan tujuan agar mempermudah Terdakwa pada saat menggunakannya beberapa kali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 06.30 wib, Terdakwa yang sedang berada di sebuah rumah yang terletak di Jln. Pogot Baru Nomor 25 Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi M. SUB'HAN dan Saksi AGUS WIJAYA yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 1 (satu) buah HP merek Redmi 10 warna biru, 1 (satu) buah tas selempang merek EIGER warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang merek EIGER warna hitam. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar jam 19.00 wib, Terdakwa menelepon Sdr. WILDAN untuk menanyakan ketersediaan barang Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Sdr. WILDAN menyampaikan bahwa barang Narkotika jenis Sabu tersebut tersedia dan Terdakwa diminta untuk melakukan pembayaran secara transfer. Selanjutnya Terdakwa langsung transfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA a.n. RAHMAT WILDAN HIDAYAT dari akun DANA milik Terdakwa dengan nomor 08993300188 a.n. MUHAMAD RICKY BAGUS SAPUTRO untuk pembelian barang berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak + 1 gram. Selanjutnya Terdakwa mengirim bukti transfer kepada Sdr. WILDAN melalui What'sapp Messenger. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. WILDAN sepakat untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu sekitar jam 19.30 wib di pinggir jalan depan Apartemen Twin Tower. Selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut dan membawanya pulang. Selanjutnya Terdakwa membagi menjadi beberapa poket plastik klip kecil dengan tujuan agar mempermudah Terdakwa pada saat menggunakannya beberapa kali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 06.30 wib, Terdakwa yang sedang berada di sebuah rumah yang terletak di Jln. Pogot Baru Nomor 25 Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi M. SUB'HAN dan Saksi AGUS WIJAYA yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 1 (satu) buah HP merek Redmi 10 warna biru, 1 (satu) buah tas selempang merek EIGER warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang merek EIGER warna hitam. Kemudian Terdakwa dan barang

Halaman 11 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau

Kedua melanggar Pasal 112 ayat (!) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Penuntut Umum ragu – ragu tentang kualifikasi tindak pidana apa yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga merupakan alternatif bagi Hakim untuk memilihnya dengan mendasarkan kepada fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang telah dipilih tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, untuk memilih dan mempertimbangkan serta membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1 Unsur : “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya pengertiannya adalah sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, dimana pengertian setiap orang adalah setiap subjek hukum pidana sebagai pemegang hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah seorang sebagai subjek hukum pidana yaitu Terdakwa bernama : Muhammad Ricky Bagus Saputro Bin Mugito sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keterangan dengan baik serta dapat menanggapi keterangan saksi – saksi maupun surat bukti dan barang bukti, sehingga Terdakwa sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ad 1. ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;*

Ad 2. Unsur : “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai” ;

Menimbang, bahwa bahwa secara *tanpa hak* pengertiannya adalah tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang atau tanpa kewenangan, sedangkan *melawan hukum* pengertiannya adalah bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum objektif, serta bertentangan dengan kewajiban hukum pada diri Pelaku ;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009, adalah sepanjang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa

Halaman 13 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya telah terbukti bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar jam 19.00 wib, Terdakwa menelepon Sdr. WILDAN untuk menanyakan ketersediaan barang Narkoba jenis Sabu. Selanjutnya Sdr. WILDAN menyampaikan bahwa barang Narkoba jenis Sabu tersebut tersedia dan Terdakwa diminta untuk melakukan pembayaran secara transfer. Selanjutnya Terdakwa langsung transfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA a.n. RAHMAT WILDAN HIDAYAT dari akun DANA milik Terdakwa dengan nomor 08993300188 a.n. MUHAMAD RICKY BAGUS SAPUTRO untuk pembelian barang berupa Narkoba jenis Sabu sebanyak + 1 gram. Selanjutnya Terdakwa mengirim bukti transfer kepada Sdr. WILDAN melalui What'sapp Messenger. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. WILDAN sepakat untuk mengambil barang berupa Narkoba jenis Sabu sekitar jam 19.30 wib di pinggir jalan depan Apartemen Twin Tower. Selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa Narkoba jenis Sabu tersebut dan membawanya pulang. Selanjutnya Terdakwa membagi menjadi beberapa poket plastik klip kecil dengan tujuan agar mempermudah Terdakwa pada saat menggunakannya beberapa kali, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 06.30 wib, Terdakwa yang sedang berada di sebuah rumah yang terletak di Jln. Pogot Baru Nomor 25 Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi M. SUB'HAN dan Saksi AGUS WIJAYA yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip yang berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat masing-masing brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 1 (satu) buah HP merek Redmi 10 warna biru, 1 (satu) buah tas selempang merek EIGER warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang merek EIGER warna hitam. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 14 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua rumusan unsur dari pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah, dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai adanya keadaan-keadaan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MEMILIKI, MENYIMPAN ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai di atas maka oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya baik pidana penjara maupun pidana denda serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya serta dengan mengingat rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat, serta dengan mengingat bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi dan juga untuk mencegah bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana serupa yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah nanti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat brutto +/- 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat brutto +/- 0,39 (nol koma tiga puluh Sembilan) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat brutto +/- 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, beserta pembungkusnya
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 10 warna Biru dengan No. IMEI 1: 866876058658846 / No. IMEI 2: 866876058658846;
- 1 (satu) buah tas selempangan merk EIGER warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : **Muhammad Ricky Bagus Saputro Bin Mugito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 16 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2024/PN.Sby



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat brutto +/- 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat brutto +/- 0,39 (nol koma tiga puluh Sembilan) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat brutto +/- 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, beserta pembungkusnya
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 10 warna Biru dengan No. IMEI 1: 866876058658846 / No. IMEI 2: 866876058658846;
- 1 (satu) buah tas selempangan merk EIGER warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada **hari : Selasa, tanggal : 30 Januari 2024**, oleh **Alex Adam Faisal, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Mochammad Djoenaidie, S.H.MH**, dan **Suswanti, S.H.MHum.**, masing-masing ebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Hajita Cahyo Nugroho, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mochammad Djoenaidie, S.H.MH.

Alex Adam Faisal, S.H.

Suswanti, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, MH.

Halaman 18 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18